

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2543	พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา	
	โจทก์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว วิภาดา ดิสสโร	โจทก์
	นาย ศิริชัย แก้วประจุ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.พ.พ. มาตรา 505, มาตรา 508

โจทก์ร่วมและจำเลยต่างมีความประสงค์จะซื้อขายรถยนต์โดยมีการกำหนดราคาและเงื่อนไข จำเลยจะนำรถยนต์ของโจทก์ร่วมไปทดลองใช้ก่อน 7 วัน หากพอใจจำเลยจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ร่วม ข้อตกลงระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายจะซื้อขายรถยนต์กันตั้งแต่เริ่มแรก การที่จำเลยได้รับมอบรถยนต์จากโจทก์ร่วมจึงเข้าลักษณะสัญญาซื้อขายเพื่อชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 505 หลังจากจำเลยรับมอบรถยนต์แล้วรถยนต์หายไปโดยไม่ปรากฏพฤติการณ์แสดงเจตนาทุจริตของจำเลยว่าการซื้อขายเพื่อลองโจทก์ร่วม เมื่อข้อตกลงระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยเป็นเรื่องการซื้อขายเพื่อชอบและโจทก์ร่วมได้ส่งมอบรถยนต์ให้แก่จำเลยทดลองขับ ถือว่าเป็นการตรวจดูแล้ว การซื้อขายย่อมเป็นอันบริบูรณ์กล่าวคือจำเลยมิได้บอกกล่าวว่าจะไม่ยอมรับซื้อ และจำเลยมิได้ส่งมอบรถยนต์คืนภายในกำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 508(1)(2) แม้ขณะที่รถยนต์ของโจทก์ร่วมหายไปจำเลยจะมีได้

ชำระราคารถยนต์แก่โจทก์ร่วม ก็เป็นเรื่องจะต้องไปว่ากล่าวในทางแพ่งต่างหาก
การกระทำไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยยืมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ค-8386 สงขลา จากนางสาว
วิภาดาหรือภนิดา ดิสสโร ผู้เสียหาย ซึ่งเช่าซื้อจากบริษัทเงินทุนเอกชนกิจ
จำกัด(มหาชน) ครั้นระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2539 เวลากลางวันและ
กลางคืนต่อเนื่องกัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เบียดบังเอารถยนต์ดังกล่าว
เป็นของตนโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ให้
จำเลยคืนหรือชำระราคารถยนต์เป็นเงิน 950,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสาววิภาดา ดิสสโร ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
352 วรรคแรก จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือชำระราคารถยนต์เป็นเงิน 950,000 บาทแก่
ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์ร่วมเช่าซื้อรถยนต์
พิพาทจากบริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน) ราคา 925,728 บาท จำเลย
ประสงค์จะซื้อรถยนต์จากโจทก์ร่วม โดยมีข้อตกลงว่าจำเลยจะต้องนำรถยนต์ไป
ทดลองใช้ก่อนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2539 จำเลยได้รับมอบรถยนต์จากโจทก์ร่วมต่อ
มาจำเลยได้ขับรถยนต์มาทำธุรกิจที่กรุงเทพมหานคร

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมว่า จำเลยยกยอรถยนต์ของ
โจทก์ร่วมหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่โจทก์ร่วมและจำเลยเบิกความสอดคล้องต้องกันรับ
ฟังได้ว่าโจทก์ร่วมและจำเลยต่างมีความประสงค์จะซื้อจะขายรถยนต์โดยมีการ
กำหนดราคาและเงื่อนไข จำเลยจะนำรถยนต์ของโจทก์ร่วมไปทดลองใช้ก่อน 7 วัน
หากพอใจจำเลยจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ร่วม ข้อตกลงระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลย
สื่อแสดงเจตนาว่าทั้งสองฝ่ายจะซื้อจะขายรถยนต์กันตั้งแต่เริ่มแรก การที่จำเลยได้
รับมอบรถยนต์จากโจทก์ร่วมจึงเข้าลักษณะสัญญาซื้อขายเพื่อชอบตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 505 หลังจากจำเลยรับมอบรถยนต์แล้วจำเลยเบิก
ความว่า ขณะนำรถยนต์มาจอดที่หน้าห้างสรรพสินค้าโตคิว รถยนต์หายไปจำเลย
เข้าใจว่า ทางเจ้าพนักงานตำรวจนำรถยนต์ไปเก็บ จึงตามไปที่สถานีตำรวจนครบาล
ห้วยขวาง แต่ไม่พบรถยนต์ จำเลยได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่ารถยนต์หายไป
ไป เจ้าพนักงานตำรวจอ้างว่าจะต้องให้เจ้าของรถยนต์ที่แท้จริงมาแจ้งความเอาเอง
โจทก์ร่วมเบิกความว่า หลังจากครบกำหนด 7 วันได้ทวงถามจำเลย จำเลยบอกว่า
รถยนต์หาย น่าเชื่อว่า ขณะที่โจทก์ร่วมทวงถามจำเลยในเรื่องเงินเป็นระยะเวลาภาย
หลังที่รถยนต์หายไปไม่กี่วัน การที่เจ้าพนักงานตำรวจไม่รับแจ้งความเรื่องรถยนต์
หาย ก็เป็นเหตุผลที่เจ้าพนักงานตำรวจจะปฏิเสธไม่รับแจ้งความเนื่องจากจำเลยไม่ใช่
เจ้าของรถยนต์ที่แท้จริงซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจต้องการให้เจ้าของรถยนต์มาแจ้งความ
จึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติวิสัย ทางพิจารณาไม่ปรากฏพฤติการณ์สื่อแสดงเจตนาทุจริต
ของจำเลยว่าการนำรถยนต์หายเพื่อลวงโจทก์ร่วม ทางนำสืบของพยานโจทก์และ

โจทก์ร่วมคงมีแต่คำเบิกความของโจทก์ร่วมผู้เดียวลอย ๆ ว่า จำเลยยกยอกรณณ์
ของโจทก์ร่วม แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อตกลงระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยเป็นเรื่อง
การซื้อขายเพื่อชอบ โจทก์ร่วมได้ส่งมอบรถยนต์ให้แก่จำเลยทดลองขับ ถือว่า
เป็นการตรวจดูแล้ว การซื้อขายย่อมเป็นอันบริบูรณ์ กล่าวคือ จำเลยมิได้บอกกล่าวว่า
ไม่ยอมรับซื้อและจำเลยมิได้ส่งมอบรถยนต์คืนภายในกำหนดเวลาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 508(1)(2) ขณะที่รถยนต์ของโจทก์ร่วมหายไป
และจำเลยมิได้ชำระราคารถยนต์แก่โจทก์ร่วมเป็นเรื่องจะต้องไปว่ากล่าวในทางแพ่ง
ต่างหาก การกระทำไม่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา

พิพากษายืน

(บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ-วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเที่ยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ